דוח בעיות עימוד

מערכת עימוד תורנית V21

Invalid Date

12	13	2	1	16
פרקים נסרקו	HIGH	MEDIUM	LOW	סה"כ בעיות

סוגי בעיות בדוח זה (4):

המרת סוגריים להערות (bracket-conversion) • חריגת הכלה (containment) • המרת H7 לכותרת צד (h7-conversion) • שלמות טקסט (text-completeness)

פרק 2 — כותרת 2 מספר 3 - גדרי מעשה

18 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 5 — 1 בעיות בעמוד זה

המרת H7 לכותרת צד | HIGH | סוג: h7-conversion | עמוד 5 (נציג) | פרק 2 | גלובלי
סיבה: כותרת H7 נשארה בגוף במקום ב-side-notes — המרה נכשלה

סימן א

גדרי מעשה

מלאכת הוצאה נאסרה לנו בכלל איסורי מלאכות, ובכלל מעשי איסור, וכיון שהיא מורכבת משלושה מושגים שהם המעשה, המלאכה ומושגי הוצאה, נדרשים אנו לבאר ביתר ביאור שלושה חלקים אלו.

ונחל במעשה שהוא ביאם כללי לכל מעשים שבעולם המותרים, המחוייבים והאסורים.

והנה נדרשים אנו להקדים אי אלו דברים הנוגעים לגדרי מעשה באופן כללי שהם כהקדמה למעשה של מלאכה בשבת.

המעשה כולל שלושה מרכיבים העושה התולאה ואת התעסקות העושה בתולאה, והתולאה כשמה כן היא המציאות הנובעת מן המעשה

מציאות המעשה

מציאות המעשה, היינו, המציאות לפני המעשה, המציאות בשעת המעשה והמציאות שנמצאה בעקבות עשיית המעשה, כי המושג מעשה כדבר שהתחדש הוא המציאות בעלת המשמעות, ומושג זה מחייב מציאות של דברים קיימים, ומשמעות במציאות אותם הדברים, ומשמעות ביחס שביניהם.

ולקרב הדברים נבאר את הגדרים ביחס למעשה מסוים של אוכל המונח במקום חשוב ברשות הרבים. המעשה במובן הזה הוא מעשה של הרשות שמכילה את האוכל.

ונחלק את הדברים שהמושגים חפץ כדבר, היינו, חומר תופס מקום ומקום כדבר, היינו, חלל המכיל דברים והיות החפץ נח במקום לאורך זמן הם מושגים מציאותיים ונוכל לדון בהם כך, אך המושגים אוכל, מקום חשוב, רשות ורשות הרבים, הינם מושגים שימושיים ונצטרך לדון בהם במובנם השימושי, ונדון תחילה במושגים המציאותיים.

מושגי המציאות

ונבהיר כל שם מהדברים שנדבר ליתר ביאור בטורת השימוש בהם.

מושג **מושג,** שם מושג הוא מה שנתפס כדבר מוגדר ביחס לדבר אחר וזורש השגה ואינו מצוי, והמושג לבד, היינו, מה ששייך שיתפוס השכל כדבר מוגדר ושלא יהיה נסתר מעצמו, וביחס לבחינת מציאות כשנגדיר דבר שאינו קיים במציאות אך יתכן שיתקיים הוא יחשב כמושג מציאותי, וכן כשנרצה להגדיר חלק ממקרה מציאותי בנפרד משאר המציאות אף אם הוא לא קיים במציאות בנפרד גם הוא יחשב מושג מציאותי. ובדוגמא שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ הוא מושג, מציאותי, נפרד, ובעל צורה. וכן המקום. וכן מושג המקרה שחפץ מונח במקום
הוא מושג, מציאותי, נפרד ממקרה אחר, ובעל טורה אחידה של החפץ והמקום.

הודעת ה-audit: 103 כותרות H7 נמצאו בגוף הטקסט (כ-p) במקום בהערות צד — המרת side-note→H7 נכשלה. דוגמה: "מושג"

פרק 4 — כותרת 2 מספר 5 - רשויות

39 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 5 — 1 בעיות בעמוד זה

המרת H7 לכותרת צד | HIGH | סוג: h7-conversion | עמוד 5 (נציג) | פרק 4 | גלובלי
סיבה: כותרת H7 נשארה בגוף במקום ב-side-notes — המרה נכשלה

סימן א

רשויות

מציאות מעשה הוצאה

והנה כאמור תנאי המציאות המגדירים את המעשה של מלאכת הוצאה תלויים בשלושה דברים בחפץ, במקום, ובהיות חפץ במקום, ורוב רובם של גדרי המלאכה מבחינת העושה והמעשה תלויים בגדרי מציאות אלו.

והנה גדרי מציאות חפץ ומקום, יהיו כמ"ש כתבנו לעיל בגדרי מציאות של כל מעשה, הרי שהיחס בין שני דברים נוגע למשמעות חפץ במקום ומשמעות שניהם יחד ביחס לאלס.

וגדרי מקום חפצים האמורין במלאכת הוצאה הם גדרים הנוגעים למושג השימושי של מקום, ולא במשמעות מקום המוקדמת, אך יש בהם גדרים הנוגעים אף לזה.

גדרי מקום

והנה המקום יבוא בכמה משמעויות, מציאותיות ושימושיות, ויהיו משמעויותיו המציאותיות של מושגי חפץ ומקום יסודו, והשימושיות בנויות על המשמעויות המציאותיות ועל כן נמצא גדריהם דומים.

הגדרות מציאותיות

המקום והדבר

והמשמעות הראשונה תהיה במשמעות הקיום עצמה, שאין לדבר שאין לו מקום ומקומו של דבר קומו, כי קיום לדבר תלוי בהיות לו מקום כהכנה למציאותו, ונבאר כי אין הכנה זו במשמעות קדימת מקום לפני היות הדבר, אלא שקיום הדבר מחוייב היות לו מקום, וזו משמעות קיומית. ואף שמשמעות זו אינה שייכת למקום חפץ, שהרי ביחס לגדר קיום הנ"ל לא ימצא חשיבות מקום חפץ, שאין החפץ אחד בקיומו, אלא קיבוץ של דברים הקיימים לעצמם, וגדר מקום כקיום הוא ביחס אליהם, וע"כ יהיה למשמעות זו שייכות ביחס לגדרי הוצאה במשמעות חפץ הנמצא במקום.

החלל והחפץ

המשמעות השניה של מקום חפץ היא חלל, החלל הוא מקום בלי היות חפץ שאינו סותר היות חפץ, ואף שיש קיום לדבר בלי החלל, אחר שיש חלל טולל הרי אין דבר שלא נמצא בחלל, ויהיה משמעות בחפץ כנמצא בחלל, והחלל שאינו מקום הוא אחיד ושווה ביחס לחפץ, ועל כן הוא טולל חפצים הנמצאים בו וזה שם מכיל, והחלל אחד לדברים רבים, וכיון אין חלק החלל המסוים שבו נמצא החפץ מקום של חפץ, אלא החפץ הוא שנמצא בתוך החלל שמכיל אותו, וזה יתווסף למשמעות הקודמת ויהיה חפץ מוכל במקום ונמצא בתוך החלל, ומשמעות טוללת זו תהיה גם ביחס למושגים השימושיים.

הודעת ה-audit: 295 כותרות H7 נמצאו בגוף הטקסט (כ-p) במקום בהערות צד — המרת side-note→H7 נכשלה. דוגמה: "מקום"

פרק 5 — כותרת 2 מספר 6 - מעשה הוצאה

13 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 4 — 1 בעיות בעמוד זה

המרת H7 לכותרת צד | HIGH | סוג: h7-conversion | עמוד 4 (נציג) | פרק 5 | גלובלי
סיבה: כותרת H7 נשארה בגוף במקום ב-side-notes — המרה נכשלה

סימן א

מעשה הוצאה

סוגי מעשה הוצאה

הנה תחת מלאכת הוצאה מצאנו שני סוגים של מלאכת הוצאה, הוצאה מרשות לרשות, והעברה ד"א ברה"ר, שאף שהם נכנסים תחת מלאכה אחת, אינם נלמדים זה מזה, כי יש בהם שני מעשים.

מעשה הוצאה מרשות לרשות

הוצאה מרשות לרשות בשינוי - מעמד בגוף ברה"י מול מעמד בחוץ ברשות הרבים

הוצאה מרשות לרשות היא מעשה כולל, שיש בו דברים המותרים כהוצאה מרה"י לרה"י, ומרה"ר לרה"ר (שנחשבים לשני רשויות עי' ב"ב נה: רשב"ם ותוס'), וכן לכרמלית. והיינו, שמלאכת ההוצאה היא מעשה הנוגע לשינוי מקומו של חפץ. אך השינוי הנאסר בתורה הוא רק שינוי מקום מרה"י לרה"ר וההיפך. וזה כי רשויות אלו שונות אחת מהשניה יותר משאר רשויות נפרדות.

ובגמרא נקראת הוצאה מרה"י לרה"ר הוצאה, והוצאה מרה"ר לרה"י הכנסה. ומזה נלמד שהשינוי המשמעותי האמור נוגע למה שבהיות החפץ ברה"י יש משמעות שהוא כנוס, שרה"י כמ"ש הוא מקום מנוחה ושמירה. ובהיות החפץ ברה"ר יש משמעות שהוא בחוץ, שרה"ר כמ"ש היא מקום מעבר. ועל כן שינוי חפץ ממקום בעל משמעות זו למקום בעל משמעות כזו היא שינוי בעל משמעות, מה שאין שאר שינויי רשויות. והיינו, שאף שמשמעות המלאכה היא שינוי מקומו של חפץ, האיסור הוא רק כשהשינוי משמעותי.

מעשה העברה ד' ברה"ר

העברה ד' אמות ברה"ר בתולדה - איסור המעבר במקום מרובה מקומות חוץ לד' אמות

העברה היא תולדה למלאכת הוצאה, והעברה האסורה היא במעביר ד', ושיעור ד' הוא שיעור מקום שימוש, ומזה נלמד שלא נאסרה העברה אלא אם כן היא חוץ למקום החפץ מבחינת שימושו.

ואיסור העברה אינו אלא ברה"ר, ומזה נלמד שיש משמעות העברה דווקא ברה"ר, וכמ"ש רה"ר היא מקום מרובה מקומות מעלם מהות צורת השימוש בה שהיא מעבר, ולכן נראה שמשמעות איסור העברה הוא עלם המעבר ממקום למקום, היינו, היות החפץ לא ממוקם, וזה שייך רק ברה"ר שהמקומות בה אינם מתאחדים להיות מקום חפץ. וגדר שיהיה חוץ לארבע אמות שלא יחשב שנשאר במקומו מחמת שימושו.

חילוק בין הוצאה להעברה בלימוד - הוצאה תלויה בסוג המקום והעברה תלויה בזהות המקום

ואחר כל זאת יבואר סדר חלוקת הדינים הנוגעים למלאכת הוצאה כך, שהנה כמש"כ ליש למצוא חילוק בין הוצאה להעברה, שהוצאה שינוי במקום הנוגע לסוג המקום, ומה שגדר המקום המוקדם משפיע על חפצים המונחים בו. והעברה היא בנוגע לזהות המקום, ומה שחילוקי מקומות משפיעים על שינוי השימוש

הודעת ה-audit: 3 כותרות H7 נמצאו בגוף הטקסט (כ-p) במקום בהערות צד — המרת side-note→H7 נכשלה. דוגמה: "המעביר"

פרק 18 — כותרת 2 מספר 13 - סיכום

5 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 4 — 1 בעיות בעמוד זה

המרת H7 לכותרת צד | HIGH | סוג: h7-conversion | עמוד 4 (נציג) | פרק 18 | גלובלי
סיבה: כותרת H7 נשארה בגוף במקום ב-side-notes — המרה נכשלה

סימן א

סיכום

סיכום גדרי הכוונה והידיעה במלאכת שבת

דבר שאינו מתכוון

ונמצאנו כמה דינים בעשיית מלאכה בשבת, דין שאינו מתכוון (שהוא דין בכל התורה הנוגע להגדרת העשה כמעשה אסור), דהיינו, הכוונה למעשה, שהוא ע"פ רוב עניין המגדיר את מעשה המלאכה כמעשה אחר מהמעשה המכוון, שהוא המעשה העיקרי, ועיקר הנידון הוא האם יש חשיבות גם למעשה האחר, ובזה יכנסו ענייני פסיק רישיה להגדיר אותו כמעשה חשוב, ולא ניחא ליה שמבטל את חשיבותו, והיינו, שהוא עכ"פ חשוב מעשה אחר שאין עשיית המעשה המלאכותית מחשיבה אותו למלאכה רק הכוונה.

משאצל"ג

ועניין מלאכה שאינה צריכה לגופה (שהוא דין בשבת הנלמד מהכתוב "מלאכת מחשבת", והוא עניין חיבור המעשה והתולדה ע"י הרצון (ורצון משמעותו בכל התורה היות התולדה סיבת רצון העושה והיותה חשיבות במעשה)) דהיינו, הרצון במעשה, שהוא בעניין שלא כאינו מתכוון, שהמעשה הרי נעשה לרצונו, והוא עיקר המעשה, רק שיש לדון מצד שאינו מלאכה מחמת שהחלק במעשה המתחדש בו מלאכה אינו נצרך.

מתעסק

וכמו"כ דין מתעסק יהיה גדר בעשיית העושה כחשיבות במעשה (שהוא דין בכל התורה להגדרת המעשה כנעשה על יד העושה), דהיינו, הידיעה במעשה, שהוא חסרון בעצם הבנת המלאכות הקיימת כשייך בו מלאכה, אע"פ שדעתו על המעשה ותולדת המלאכה.

מקלקל

והנה נראה שמצאנו עוד חסרון שהוא מהלכה דמלאכת מחשבת בדעת למלאכה, שהכוונה מגדירה את המעשה כמעשה שאינו מלאכה כלל, והיינו, במעשה שאין חסרון לא מצד הכוונה למעשה או לתולדה או בהבנת המלאכות, אלא בהיות המעשה ניתן להיעשות לשני צרכים שאחד מהם הוא מלאכה, והשני אינו ועשיית המעשה לכוונה השניה מגדיר את המעשה כמעשה אחר לגמרי ובזה הגדר יכנס ענין מקלקל, ועוד כמה מעשים שאינם נחשבים למלאכה מחמת היות המעשה לא מוגדר כמלאכה, כדמצינו בהלכות בורר ועוד.

וא"כ מצאנו כמה חלקים במעשה הגורמים לו להיחשב מלאכה האסורה. הידיעה, בעשותו הכוונה לעשותו הרצון לעשותו. ועשיית המעשה המסוים (לאפוקי שיש למעשה משמעות אחרת שאינה מלאכה).

הודעת ה-audit: 2 כותרות H7 נמצאו בגוף הטקסט (כ-p) במקום בהערות צד — המרת side-note→H7 נכשלה. דוגמה: "מתעסק"

פרק 28 — כותרת 2 מספר 10 - בגדרי רשויות

36 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 11 — 1 בעיות בעמוד זה

חריגת הכלה | LOW | סוג: containment | עמוד 11 | פרק 28
סיבה: תיבה בולטת ממבנה עוטף

חפץ, ואף אי נימא דאל יצא איש ממקומו, היינו, אל יוציא, האי מקומו הוא מקומו של איש, וזה לכאורה גדר במקום אדם ולא במקום חפץ. אין זה אלא משום דגם גדר חפץ הוא מושג בשימושו של אדם, וע"כ יהיה גדר מקומו ביחס למושגי מקום של אדם. אבל אין זה משום דדין הוצאה במקום אדם, והיינו, שנאמר דגדר הוצאה הוא הרחקת החפץ מאדם, והרחקה מאדם ביחס לחפץ היא במקום, וע"כ יהיה הגדר מקומו של אדם, וכמו שהיה אפשר לומר בדין איגודו בידו, וכזה נשתנה גדר העברה ביד מזריקה. דזה אינו, דבזה הרי אין משמעות לשינויי רשויות דרה"ר והיחיד, וגדר העברה ברה"ר בגדר אחד, דנימא דגדר אחד לשניהם ביחס להוצאה.

גדר מקום וההוצאה מגדרי חפץ - אין דין הוצאה במקום אדם אלא במקום חפץ

ובהכרח דגדר מקום והוצאה הוא גדר במקום חפץ, ואין גדר מקום אדם בגדר מקום חפץ אלא משום דאין חפץ אלא ביחס לאדם, וע"כ יהיה מקום חפץ ביחס לאדם ומקומו. וזה מוכח גם מעצם שינוי שיעור ד"א דהעברה משיעור ד"ט דרה"י ומקום חפץ, ובהכרח דאיכא לדין מקום חפץ (וכן משמע ממה דאמרינן ידו של אדם חשובה וכו' וגדר אחשביה ביחס למקום ד"ט, דאם היה הגדר ביחס לאדם, הרי היה לומר בהיפך דכל דין ד"ט למקום חפץ הוא ביחס לאדם, ויש בזה ראיות רבות. ואכמ"ל), והיינו, גדר הכנסה והוצאה והעברה, וזה גם משמעות שם הבאה דלשון תורה, דאין משמעות הבאה ביחס לעצם התרומה, ושם הבאה, היינו, שאף דאין חסרון בעצם התרומה, הרי שביחס להבאת התרומה הרי די למלאכה. וזה הרי בהכרח גדר בחפץ.

גדר הוצאה בחפץ בנפרד לאדם - השוואה לגדר קנין הנפרד ממשמעות החפץ ביחס לאדם

ועכ"פ נלמד דגדר הוצאה וחשיבות מלאכת הוצאה הוא ביחס לחפץ בנפרד למשמעותו ביחס לאדם (ודומה לזה כמו מה דקנין הוא בנפרד למשמעות החפץ הנקנה ביחס לאדם, דאמנם כל גדר קנין חפץ משמעותו הוא ביחס לאדם, אך אין קנין מתייחס לגדר זה דבזה אין שינוי משמעות בין אדם לאדם (וזה שייך לעצם משמעות החפץ וכמו באיסורי הנאה), אלא דגדר קנין הוא אחר משמעות חפץ לאדם שיש לחלק משמעות זו בין אדם לאדם וזה בגדר נפרד (ואכמ"ל וע' סוגיא דאיסורי הנאה)).

גדרי רשויות הנובעים ממקום חפץ - עצם גדרי הרשויות המשותפים הם בגדרי מקום חפץ

וא"כ הרי שגם גדר רשויות נובעים ממשמעות זו ביחס לחפץ, וע"כ עצם גדרי רשויות (היינו, לפני חלוקת רשויות, ומה שמשותף לרה"ר והיחיד) הוא בגדרי מקום חפץ, וזה פשר השיווי למקום ד"ט ביחס לעקירה והנחה ברשויות היחיד והרבים, כי משמעות רשות עצמה ביחס להוצאה הוא ביחס לחפץ, וכגדר מקום חפץ, ושאר תנאים הם ביחס לגדר שינוי הרשות, והיינו, שעצם משמעות חפץ היא ביחס לאדם במה שחפץ נצרך ורצוי לו וכן עצם גדר מקום גם הוא ביחס לאדם, אך גדר מקום חפץ הוא גדר מסדר שני, והיינו, שאחר דאיכא משמעות לחפץ ביחס לאדם, ואחר שיש משמעות למקום ביחס לאדם, הרי שיש משמעות למקום חפץ ביחס לאדם, וזה משמעות כללית במושג חפץ ומקום. אך ביחס לשייכות חפץ לאדם אין זה ביחס לאדם, אלא בשניהם, דאין משמעות חפץ ביחס לאדם אלא באדם, אבל עצם החפץ בלי משמעות זו הוא דבר נפרד, וע"כ גדר השייכות הוא לא ביחס לאדם. וע"כ אף דגם גדר מקום הוא רק ביחס לאדם, גדר מקום חפץ בנוגע לשייכות חפץ לאדם יהיה משמעות בחפץ בגדר נפרד.

גדר מקום ביחס למקום חפצים - שינוי מקום דהוצאה הוא ביחס למקום חפצים כללי

וכיון דגדר הוצאה הוא ביחס למקום חפץ, לא יהיו גדרי מקום לגבי הוצאה ביחס לאדם, אלא ביחס לחפץ. וכיון שכן יהיה משמעות במקום עצמו בנפרד ממשמעותו ביחס לאדם, וגדר זה הוא ביחס לגדר מקום לחפצים, דהיינו, שהרי גדר הוצאה מתייחס לשינוי מקום שאינו מגדרי חפץ מסוים, דהרי ביחס לחפץ מסוים, אין הבדל בין מקום למקום, דכל מקום שבו הוא נמצא הרי הוא מקומו באופן שווה, אלא דגדר זה הוא ביחס למקום חפץ כללי, וע"כ לא יהיה נחשב שינוי מקום אלא ביחס לזה, וזה הרי במושגי מקום לחפצים באופן כללי, וע"כ לא יחשב הוצאה אלא ביחס למשמעות מקום חפץ הכללי, וכיון שכן הרי שעצם מושגי שינוי מקום יהיו ביחס לגדרי מקום שלא במובן חפץ, וזה גדר מה שאין דיני רשויות כמקום חפץ באותו הגדר למשמעות המקום כמקום שונה, שעיקר דיני רשויות הם ביחס לחפץ מסוים להגדירו כנמצא במקום, אך גדר השינוי במשמעות המקום הוא ביחס למקום חפצים באופן כללי.

הודעת ה-audit: תיבת block-2col בולטת מ-{"left":0,"top":0,"right":0,"bottom":6.234375} :body-flow (גלישה טבעית מ-stretchPageToBottom)

מיקום הבעיה: x=57, y=11432, w=680, h=921

פרק 30 — כותרת 2 מספר 12 - בגדרי פרצה ומחיצה וסתימה ופתח

25 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 22 — 1 בעיות בעמוד זה

חריגת הכלה MEDIUM סוג: containment עמוד 22 פרק 30
סיבה: תיבה בולטת ממבנה עוטף

חילוק פרוץ מרובה מפירצת עשר - פרוץ מרובה בגובה לשטח ופירצת עשר בשטח בנפרד

(והכוונה בזה ביאור דאין חסרון דפרוץ מרובה כחסרון דפירצת עשר, דחסרון דפרוץ מרובה בעתי הוא בגובה ביחס לשטח, ואם נגדיר הגובה יועיל אף לשטח. אך חסרון דפירצת עשר הוא בגובה והשטח בנפרד, ואף אם נגדיר את גובהה לא יועיל זה לשטח (וגם יבואר ההבדל בין דין עומד מרובה ביחס לעתי ובין ביחס לערב). ועי״כ אם נראה לומר דפסים מתירים גם פירצת עשר, היינו, שהם מועילים גם לשטח, משא״כ בפרוץ מרובה שדי להגדיר את הגובה, וממילא מאן דסבר דמתירים פירצת עשר הרי שניתן לומר דשני פסים לגל מועילים יחד בעניין זה שיש להם שייכות ביחס לשטח, או שהם פועלים בנפרד ושווים ביחס לפירצת עשר, וזה גדר הספק אי מועיל ריבוי פסים, אבל למאן דסבר דאין מתירים פירצת עשר הרי שאינם מועילים לשטח אלא ע״י גובה ביחס לשטח, ובזה מסתבר דאין שני הפסין פועלים יחד דשייכותם הוא ביחס לשטח, וא״כ יתכן שלא יועיל להאריך בדיומדין, שאין הארכת דיומד אחד מועילה לחבירו, או שנאמר שאמנם אין הפסים מועילים לשטח, אך היות ודיומד מגדיר שטח, יש לצרף הפסין לעניין פירצת עשר, וד״ל)

גדר בקעי בה רבים במבוי - ג' דרגות בהגדרת שטח בגדרי שטח ובגדרי חלל

ואחר כל זה יבואר גדר בקעי בה רבים ביחס למבוי, והיינו, דכיון מדאורייתא הרי יש במבוי תנאי דה״י, היינו, שיש בו להגדיר שטח כראוי לרשות שהיא חלל הראוי להימלא ע״י שימושי היחיד, אלא שתקנו חכמים שיהיה מבנה המבוי בעל משמעות חלל ולא רק ראוי לחלל, ועי״כ יהיה שייך דין בקעי בה רבים גם במחיצות ראויות. וזה גדר מפולש במבוי, דהוא הגדרת בקיעה האמורה (כפועלה דרבים) ביחס למקום עצמו, ועי״כ יהיה בו חסרון לחלל כמו בסוכה. ויש בזה שלושה דרגות. האחת. היא הגדרת השטח בגדרי שטח, ואף גובהו אינו אלא הגדרת השטח. והשנית, הגדרת שטח וגובה בגדרי שטח. והשלישית, הגדרת שטח בגדרי חלל.

שייכות עירוב מבוי לאתי רבים - שייכות בין עירוב דמבוי למחלוקת ר"י וחכמים בדה"ר

ובזה יבואר שייכות שיש בין משמעות עירוב למבוי לבין דין אתי רבים, ובין מח׳ דשני לידי דה״ר ומח׳ לאתי רבים, שמלאנו בו כמה וכמה ניגונים. והיינו, דבמבוי שבמחלוקת הרי יש בו טלן, דהוא דה״ר, ואית ליה ב׳ מחיצות ואתי רבים, ויש לו צורך בכמה תיקונים שלא יהיה דה״ר, וכן שיהיה דה״י ושיהיה מבוי מתוקן. ומליסנא דאין מערבין דה״ר בכך למדנו דלא חשיב דה״י, וחשיב דה״ר, ושבתיקון דאוי היה מועיל.

גדר מחיצות רשות בחלל המקום - מחיצה בעלת עובי ופנים וגדר פנה מגדיר עוביה

ומעתה יבואר דודאי גדר מחילה הוא גדר בחלל, דאין משמעות למחילה אלא בחלל שיש לו עובי ופנים בגדר אחד, ועי״כ גידור פניו יגדיר את עוביו.

ובזאת יש כדי לבאר גדר מחיצות רשות, והיינו, דאף אחר שאמרנו שחלק מהגדרת מקום לרשות הוא במה שהוא בקרקע, וקרקע לאווירה היא בגובה עשרה, הרי כבר הקדמנו דגדר שטח עצמו אינו במרובע, ושיעור שטח גם אינו במרובע דווקא. אך הגדרת שטח כראוי לרשות הוא ביחס למשמעות הרשות, ומשמעות הרשות מיוחסת לשימוש, ושימוש הרי אינו בשטח אחיד, ולהגדיר משמעות שימוש בשטח הרי היא בכלל השטח והיא במרובע, הרי שהשטח הראוי לרשות יהיה מרובע, וא״כ הרי שיש לו ארבעה לדדים.

ארבעה צדדים ודין מגו ברשויות - מגו בתוצאות הגדרת המקום ע"י המחיצות ולא בהלכה

והנה יש להבחין כי גדר ארבעה לדדים אלו הם ביחס לעלם השטח וביחס לגובהו, וכן ביחס לשטח בגובהו יחד, ואמנם ביחס לשטח אין הלדדים נפרדים (וגם אין הם לדדים), וביחס לגובה הרי כל אויר ואויר הוא נפרד, אך ביחס לרשות, היינו, משמעות כל המקום על אורכו ורוחבו וגובהו יחד, הרי כל לדדיו במשמעות אחת והרי עשים הלפעות גדר אחד של מקום אחד וזה פשר מה דאמרינן מיגו וגדר מה דהוא רק בזמן שחל כי אין הכוונה שיועיל דין מחיצות דשבת לסוכה והיפך, דהיא גופא חילוקי ההלכות דאיכא בינייהו, אלא מיגו הנ״ל הוא על בתולאת מה דעבדי הני במחיצות. והיינו, דכיון דמחיצות אלו חשובות להגדיר מקום זה עם גובהו כאחד לדין שבת, או סוכה, יועיל זה אף לאידך.

יג. בגדר מחיצה המשותף לשאר דינים

חילוקי דינים במחיצות שבת וסוכה - מחיצת שבת בקרקע לבד ומחיצת סוכה בקרקע וסכך

וביתר ביאור דהרי מחיצות סוכה ושבת מלבד מה שהלכותיהן שונות גם פעולתם שונה, דדין מחיצות דשבת אינו אלא בקרקע, היינו, גלילת קרקע באווירה, ודין מחיצות דסוכה הוא

הודעת ה-audit: תיבת side-note בולטת מ-margin-col: {"left":0,"top":0,"right":0,"bottom":16.1875} (הערת צד גולשת משטח המרזב)

מיקום הבעיה: x=57, y=24752, w=51, h=66

פרק 63 — כותרת 2 מספר 1 - הערות בסוגיית הגרמה

21 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 4 — 1 בעיות בעמוד זה

שלמות טקסט | HIGH | סוג: text-completeness | עמוד 4 (נציג) | פרק 63 | גלובלי
סיבה: מילים במקום לא ב-DOM — בעיית פרסור/עימוד

סימן א

הערות בסוגיית הגרמה

הנה סוגיית הגרמה בהיותה תלויה בכמה מעיקרי גדרי שחיטה (כמו מקום שחיטה, וגדרי סימן בכלל, וקנה בפרט, ודין רובו ככולו, ודין רוב הנאמר בסימנין, וגדרי מעשה בכלל ושחיטה בפרט, ועוד), ובשיקולם יחד, חמורה היא. ואיתא במנחות (כט.) תנא דבי רבי ישמעאל שלשה דברים היו קשין לו למשה עד שהראה לו הקב״ה באצבעו ואלו הן מנורה וראש חדש ושרצים וכו׳ ויש אומרים אף הלכות שחיטה שנאמר וזה אשר תעשה על המזבח. ופרש״י (ד״ה הלכות) שלא היה מבין מהיכן היא מוגרמת. והי״ע.

א. משנת השוחט מתוך הטבעת
וגדרי פסול הגרמה בסימנים ובצוואר

מחלוקת ת"ק ור' יוסי בר' יהודה בשיור מלא החוט על פני כולה או רובה

מתני׳ (יח.) השוחט מתוך הטבעת ושייר בה מלא החוט על פני כולה שחיטתו כשרה ר׳ יוסי בר׳ יהודה אומר מלא חוט על פני רובה. ומבואר בגמ׳ דמשנתינו עוסקת בדין הגרמה, שהוא מחמשת פסולי שחיטה הנלמדים מהלל״מ, שהייה דרסה חלדה הגרמה ועיקור (לקמן כז.).

הקדמת הפסול התלוי במקום שחיטה בצוואר לשאר פסולי שחיטה

ויש לבאר למה לא נשנתה הגרמה יחד עם שאר הפסולים הנ״ל בפרק השוחט, ובפשטות יש לומר דכיון לדין הגרמה תלוי גם בדינא דמקום שחיטה לאיירי בה במשנה לקמיה (גבי עורף וצוואר), שהוא גדר קודם לפסולי שחיטה נקטיה ליה הכא (ועדיין קשה דהוי ליה להביאו אחר המשנה אחר דהוא חילוק בתוך המקומות האמורים שם, ואולי כיון דאחר כן משכה המשנה לאמר דברים בכשר כאן פסול כאן וכו׳ לא בעי לחלק. ולי״ע).

השיית הסכין ושחיטה שלא במקומה לענות שוחט מתוך הטבעת

ועוד יש לבאר מה שלא שנו דין הגרמה בגדרו,[א] היינו, דילא ממקום שחיטה (וכמו דאיתא בגמרא שחט שני שליש והגרים וכו׳), דלכאורה כיון דעיקר ענין שיור מלא או רב החוט הוא שלא יהיה מיעוט או יותר שלא במקום שחיטה, מהו שנקטו לשון זו, דהא תנן השוחט מתוך הטבעת והול״ל וילא מתוכה וכו׳, ודי בזה אפ׳ אי נימא דבעי לכלול בזה גם דין לטבעת העליונה היא סוף מקום כשר לשחיטה (ובאמת דגם זה ליכא למשמע מליסנא דמתני׳, ופוק חזי דבעי רש״י ללישנא דתוספתא להוכיח דהאי טבעת היינו העליונה דווקת,

א. ובפשר לשון הגרמה כתב ברש"י (לעיל ט. ד"ה שהייה) לשון הגרמה שמכריע ידו לצאת חוץ ממקום הכשר שחיטה. ע"כ. והיינו, שמטה ידו (והסכין). ואמנם לקמן (יח: ד"ה מוגרמת) כתב דכל שלא במקום שחיטה קרי הגרמה כדאמרינן לקמן (דף יט.) הגרים שליש ושחט שליש אלמא תחלת שחיטה שהיא שלא במקומה קרי הגרמה ועדיין אין כאן הטיה. ע"כ. וע' בפירושו למלכים (ב פ"ט יג) דכתב גרם אורליו בלע"ז (חריץ) לשון פגם והגרמה שבהלכות שחיטה מן הלשון הזה הוא ששורט והולך ויורד ונראה כמין גבשושית למעלה.

הודעת ה-audit: 3 מילים חסרות ב-DOM (קיימות במקור אבל לא בעמודים המרונדרים) — ייתכן שטקסט הלך לאיבוד בעימוד

פרק 64 — כותרת 2 מספר 2 - גר שנתגייר כקטן שנולד

9 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 4 — 2 בעיות בעמוד זה

המרת H7 לכותרת צד | HIGH | סוג: h7-conversion | עמוד 4 (נציג) | פרק 64 | גלובלי
סיבה: כותרת H7 נשארה בגוף במקום ב-side-notes — המרה נכשלה

סימן א

גר שנתגייר כקטן שנולד

א. שיטות רש"י ותוספות בדין נתגיירה מעוברת

איתא בגמ' בכורות (מו.) נתגיירה מעוברת נשתחררה מעוברת וילדה וכו' בכור לכהן ואינו בכור לנחלה. ופרש"י (ד"ה נתגיירה) וז"ל ובעלה עמה וילדה הוי אותו ולד בכור לכהן לפטר רחם הוא בישראל, ולא לנחלה דהורתו שלא בקדושה ולאו בר נחלה הוא, וזרע מצרי רחמנא אפקריה דכתיב (יחזקאל כג) וזרמת סוסים זרמתם. ע"כ.

די בטעם בקטן שנולד להפקיע ירושה וצורך אפקריה לזרעיה להתיר שאר האב

ובתוס' שם (ד"ה נתגיירה) כתבו וז"ל פי' בקונטרס ובעלה עמה וכו' ובחנם פי' טעם זה דבלא"ה לאו בר נחלה הוא משום דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי ואינו חשוב אביו ואע"ג דבעודו מצרי חשוב אביו גבי נחלה ולא אמרי' רחמנא אפקריה לענין זה לזרעיה דהא מצרי יורש אביו דבר תורה. ומיהו בפרק נושאין על האנוסה אמרינן הא לאסור רבנן וכו' דצריך לטעמא דאפקריה אע"ג דנתגיירו ולא סגי בטעמא דכקטן שנולד דמי ודבר תימה הוא וי"ל דאי לאו טעמא דאפקריה לזרעיה היה לנו לאסור למנסב נשי דהדדי משום דאתי לאחלופי בישראל והתם משמע דאפי' איסורא ליכא ואין חייבין לאו דוקא וגם היה לנו להצריך חליצה והתם קתני לא חולצין ולא מייבמין. ע"כ.

הצורך בהפקרת הזרע בהורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה במקום דליכא למימר בקטן שנולד

ואכן כך פרש"י (דלא כתוס') ביבמות (צח. ד"ה הא וגו') וז"ל הא לאסור רבנן אין אב למצרי ואפילו היכא דליכא למימר כקטן שנולד דמי כגון הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה דיש לו שאר מן האם כשאר ישראל גמור ואין לו שאר מן האב. לא תימא משום דשטופי זימה הוא ולא ידעינן אבוה מנו אבל היכא דידיע כגון היו אביו ואמו חבושים בבית האסורים דלא נבעלה לאחר חיישינן ואי נולד בקדושה דליכא למימר כקטן שנולד ליהוי ליה נמי שאר אב דהא ודאי אבוה הוא. ע"כ.

סתירת הפקרת הזרע מדרשת גר את אביו דבר תורה ויחוס שאר לענין פריה ורביה

והנה בעיקר הסוגיא התם קשה לי אמאי לאמרינן אפקריה וכו', דהא קרא איירי אפילו בגיותם (וכדמייתו לה בברכות כה: ושם נח. ובשבת קנ. ובנידה מה.), ואי הוה סיבה שלא לייחס בנו אחריו אמאי יורש את אביו דבר תורה, והלא בגמ' (יבמות סב) אמרו דאף לר"ל בהיותן גויים אית להו חייס. וברש"י דכתב דהוא אף בדין נחלה יותר קשה (דלולא דברי רש"י היה לחלק לומר דאין זה משום שייכות בן לאביו וכו').

ספק במציאות זהות המוליד לעומת הפקעת עצם שייכות האבהות הגלויה לשמא

ועוד קשה לי דמה הו"א דאין אב למצרי הוא משום דשטופי בזמה, הלא זה לא מהני רק דליהוי ספק לגבי זהות האב ולא בעצם השייכות דהיא כלפי שמיא גליא, ואי תימא דיש במנהגם לבטל שם אבהות מהם הרי שי"ל כן אף בידיע, היינו, דמאחר דלא קפדי לא שייך גבייהו, ואף אי איכא מאן דקפיד בטלה דעתו (ובודאי דלא יהני מה דאנן קפדינן).

הודעת ה-audit: 1 מתוך 25 כותרות H7 לא נמצאו בהערות צד — ייתכן שהמרת side-note→H7 נכשלה

המרת סוגריים להערות | HIGH | סוג: bracket-conversion | עמוד 4 (נציג) | פרק 64 | גלובלי
סיבה: סוגריים [] נשארו בגוף במקום ב-footnotes — המרה נכשלה

סימן א

גר שנתגייר כקטן שנולד

א. שיטות רש"י ותוספות בדין נתגיירה מעוברת

איתא בגמ' בכורות (מז.) נתגיירה מעוברת נשתחררה מעוברת וילדה וכו' בכור לכהן ואינו בכור לנחלה. ופרש"י (ד"ה נתגיירה) וז"ל ובעלה עמה וילדה הוי אותו ולד בכור לכהן לפטר רחם הוא בישראל, ולא לנחלה דהורתו שלא בקדושה ולאו בר נחלה הוא, וזרע מצרי רחמנא אפקריה דכתיב (יחזקאל כג) וזרמת סוסים זרמתם. ע"כ.

ואפילו היכא דליכא למימר כקטן שנולד דמי כגון הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה דיש לו שאר מן האם כשאר ישראל גמור ואין לו שאר מן האב. לא תימא משום דשטופי זימה הוא ולא ידעינן אבוה מנו אבל היכא דידיע כגון היו אביו ואמו חבושים בבית האסורים דלא נבעלה לאחר חיישינן ואי טלל בקדושה דליכא למימר כקטן שנולד ליהוי ליה נמי שאר אב דהאי ודאי אבוה הוא. ע"כ.

> די בטעם בקטן שנולד להפקיע ירושה וצורך אפקריה לזרעיה להתיר שאר האב

ובתוס' שם (ד"ה נתגיירה) כתבו וז"ל פי' בקונטרס ובעלה עמה וכו' ובחנם פי' טעם זה דבלא"ה לאו בר נחלה הוא משום דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי ואינו חשוב אביו ואע"ג דבעלו מצרי חשוב אביו גבי נחלה ולא אמרי' רחמנא אפקריה לענין זה לזרעיה דהא מצרי יורש אביו דבר תורה. ומיהו בפרק נושאין על האנוסה אמרינן הא לאמור רבנן וכו' דצריך לטעמא דאפקריה אע"ג דנתגיירו ולא סגי בטעמא דכקטן שנולד דמי ודבר תימה הוא וי"ל דאי לאו טעמא דאפקריה לזרעיה היה לנו לאסור למנסב נשי דהדדי משום דאתי לאחלופי בישראל והתם משמע דאפי' איסורא ליכא ואין חייבין לאו דוקא וגם היה לנו להצריך הבדלה והתם קתני לא חולצין ולא מייבמין. ע"כ.

> סותרת הפקרת הזרע מדרשת גר את אביו דבר תורה ויחוס שאר לענין פריה ורביה

והנה בעיקר הסוגיא התם קשה לי אמאי לאמרינן אפקריה וכו', דהא קרא איירי אפילו בגויותם (וכדמייתו לה בברכות כה: ושם נח. ובשבת קנ. ובנידה מה.), ואי הוה סיבה שלא לייחס בנו אחריו אמאי יורש את אביו דבר תורה, והלא בגמ' (יבמות סב) אמרו דאף לר"ל בהיותן גויים אית להו חיים. וברש"י דכתב דהוא אף בדין נחלה יותר קשה (דלולא דברי רש"י היה לחלק לומר דאין זה משום שייכות בן לאביו וכו').

> ספק במציאות והות המוליד לעומת הפקעת עצם שייכות האבהות הגלויה לשמא

ועוד קשה לי דמה הו"א דאין אב למצרי הוא משום דשטופי בזמה, הלא זה לא מהני רק דליהוי ספק לגבי זהות האב ולא בעצם השייכות דהיא כלפי שמיא גליא, ואי תימא דיש במנהגם לבטל שם אבהות מהם הרי שי"ל כן אף בידיע, הייני, דמאחר דלא קפדי לא שייך גבייהו, ואף אי איכא מאן דקפיד בטלה דעתו (ובודאי דלא יהני מה דאנן קפדינן).

> הצורך בהפקרת הזרע בהורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה במקום דליכא למימר כקטן שנולד

ואכן כך פרש"י (דלא כתוס') ביבמות (מח. ד"ה הא וגו') וז"ל הא לאמור רבנן אין אב למצרי

הודעת ה-audit: 1 מתוך 1 תוכני סוגריים מרובעות לא נמצאו בהערות שוליים — ייתכן שהמרת []→footnote נכשלה

פרק 68 — כותרת 2 מספר 6 - ד. ביאור דעת רש"י במח' ת"ק ורשב"ג

13 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 4 — 2 בעיות בעמוד זה

המרת H7 לכותרת צד | HIGH | סוג: h7-conversion | עמוד 4 (נציג) | פרק 68 | גלובלי
סיבה: כותרת H7 נשארה בגוף במקום ב-side-notes — המרה נכשלה

סימן א

ד. ביאור דעת רש"י במח' ת"ק ורשב"ג

א. ביאור מח' ת"ק ורשב"ג לדעת רש"י

שלילת הזמנה בת"ק וההבחנה בין חומר עוד מעובד למין בהמה טהורה מבפיך

והנה יש לדקדק בפרש"י (סנהדרין שם ד"ה אע"ג) דביאר בהאי ברייתא דעת ת"ק, וז"ל אע"ג דלא עיבדו. לעור זה לשמו, להזמנה לאו מילתא ולא איכפת לן בה. ע"כ. והנה בעיקר מה דנקט לבאר תליית מח' בהזמנה בדעת ת"ק, היה קשה לי, דהא לא בעינן להאי תנאי אלא לדעת אביי (אחר דכבר מאמנו כברייתא כדעת רבא), ויותר היה לו לפרש דעת רשב"ג, ואיכא למשמע מיניה דהא דבעי רשב"ג עיבוד לשמו, הוא בהצטרף טעם נוסף מלבד מה דהזמנה מילתא. ובדקדוק דברי רש"י דכתב לעור זה לשמו, נראה דרצה לפרש מה שייכות יש בין דין זה לשאר דיני דברייתא דפתח במין דבתים וסיים בהזמנתן, ובדקדוק לשון הברייתא דעור בהמה טהורה כשרות אע"ג דלא עיבדו לשמן וכו'. דלכאורה צ"ב מה שייכות יש בין זה לזה דתני בה אע"ג ומשמע דתלי האי בהאי, ולכאורה ביאורו דאי לא הוה דין במין דבתים דהוו בעור דווקא, ודאי שלא היה שייך לחייב שיהיה עיבוד העור לשמה, אחר דכשרים בה גם מינין דלית בהו עיבוד כלל. אבל אחר שלמדנו דדינם בעור דווקא, ועור הרי בעי עיבוד, יש לדון אי בעי לשמה. ומעתה יש לבאר מה שנראה שהוא גדר בעור בהמה טהורה, והיינו שאם היה הלימוד שיהיה בעור סתם ועור בעי עיבוד, הרי זה כאילו כתבה תורה שיהיה הבתים מעור מעובד, וכמין חומר לעצמו (והיינו החפץ הנקרא עור מעובד כמו פתיל אמר), והיה לדון בזה אם בעינן שיהיה לשמו אי לאו, אבל אחר דלא הוכשר אלא עור בהמה טהורה, וכדילפינן מבפיך, הרי דאין גדר זה נוגע להיות העור חומר הראוי להיות בתים (לעומת זהב וכו'), וכן שהרי אין בעור בהמה כשרה לאכילה משמעות יותר ע"י עיבוד, ויש בזה לחסר בגדר העור במשמעותו כחומר הראוי לבתים, שהרי אינה שווה בסוגתה למשמעות דבר המותר באכילה.

חומר הראוי לבית לשימושו לעומת שיוך בולל למין טהור שאינו תלוי בעיבוד

ומעתה יש לדקדק יותר במחלוקת שני סוגי גדרים אלו, והיינו לגדר עור כחומר הראוי להיות בתים הוא נוגע לכל בית ובית שיהיה לעצמו ויחס לשימושו הנ"ל, אבל גדר בית מעור המותר לאכילה כיון שאין בו משמעות זו הרי שגדרו כעור הוא טלל, ובשייכותו לשאר דברים הבאים מן הטהור וממקורם טהור, וע"כ אין עיבוד הנוגע לשימושו כדבר מעובד ולדבר הנצרך לזה גדר במשמעות זו, שהרי עיבוד העור הוא תיקון ביחס למה שאינו ראוי בלא העיבוד, וזה ודאי אינו גדר בעור במשמעות האמורה, אלא אדרבה הצורך בעיבוד הוא משום חסרון שיש בעור להיות בית כאמור. וא"כ גדר העיבוד הוא תיקון המוציאו מן הכלל לעור, וזה ביאור דברי רש"י שכתב לעור זה, היינו שיש בעיבודו משמעות יחוד, וכיון שכן הרי שאם היתה הזמנה מילתא, היה במעשה דעיבוד שהוא יחוד להתשמיש

הודעת ה-audit: 1 מתוך 32 כותרות H7 לא נמצאו בהערות צד — ייתכן שהמרת side-note→H7 נכשלה

המרת סוגריים להערות | HIGH | סוג: bracket-conversion | עמוד 4 (נציג) | פרק 68 | גלובלי
סיבה: סוגריים [] נשארו בגוף במקום ב-footnotes — המרה נכשלה

סימן א

ד. ביאור דעת רש"י במח' ת"ק ורשב"ג

א. ביאור מח' ת"ק ורשב"ג לדעת רש"י

שלילות הזמנה בת"ק וההבחנה בין חומר עור מעובד למין בהמה טהורה מבפיך

והנה יש לדקדק בפרש"י (סנהדרין סס ד"ה אע"ג) דביאר בהאי ברייתא דעת ת"ק, וז"ל אע"ג דלא עיבדו. לעור זה לשמו, דהזמנה לאו מילתא ולא איכפת לן בה. ע"כ. והנה בעיקר מה דנקט לבאר תליית מח' בהזמנה בדעת ת"ק, היה קשה לי, דהא לא בעינן להאי תנאי אלא לדעת אביי (אחר דכבר מצאנו בברייתא כדעת רבא), ויותר היה לו לפרש דעת רשב"ג, ואיכא למשמע מיניה דהא דבעי רשב"ג עיבוד לשמו, הוא בהצטרף טעם נוסף מלבד מה דהזמנה מילתא. ובדקדוק דברי רש"י דכתב לעור זה לשמו, נראה דרצה לפרש מה שייכות יש בין דין זה לשאר דיני דברייתא דפתח במין דבתים וסיים בהזמנתן, ובדקדוק לשון הברייתא דעור בהמה טהורה כשרות אע"ג דלא עיבדו לשמן וכו'. דלכאורה צ"ב מה שייכות יש בין זה לזה דתני בה אע"ג ומשמע דתלי האי בהאי, ולכאורה בילורו דאי לא הוה דין במין דבתים דהוו בעור דווקא, ודאי שלא היה שייך לחייב שיהיה עיבוד העור לשמה, אחר דבשרים בה גם מינין דלית בהו עיבוד כלל. אבל אחר שלמדנו דדינם בעור דווקא, ועור הרי בעי עיבוד, יש לדון אי בעי לשמה. ומעתה יש לבאר מה שנראה שהוא גדר בעור בהמה טהורה, והיינו שאם היה הלימוד שיהיה בעור סתם ועור בעי עיבוד, הרי זה כאילו כתבה תורה שיהיה הבתים מעור מעובד, וכמין חומר לעצמו (והיינו החפץ הנקרא עור מעובד כמו פתיל אמר), והיה לדון בזה אם בעינן שיהיה לשמו אי לאו, אבל אחר דלא הוכשר אלא עור בהמה טהורה, וכדילפינן מבפיך, הרי דאין גדר זה נוגע להיות העור חומר הראוי להיות בתים (לעומת זהב וכו'), וכן שהרי אין בעור בהמה כשרה לאכילה משמעות יותר ע"י עיבוד, ויש בזה לחסר בגדר העור במשמעותו כחומר הראוי לבתים, שהרי אינה שווה בסוגתה למשמעות דבר המותר באכילה.

חומר הראוי לבית לשימושו לעומת שייך בכלל למין טהור שאינו תלוי בעיבוד

ומעתה יש לדקדק יותר בחלוקת שני סוגי גדרים אלו, והיינו דגדר עור כחומר הראוי להיות בתים הוא נוגע לכל בית ובית שיהיה לעצמו ויחס לשימושו הנ"ל, אבל גדר בית מעור המותר לאכילה כיון שאין בו משמעות זו הרי שגדרו כעור הוא טלל, ובשייכותו לשאר דברים הבאים מן הטהור וממקורם טהור, וע"כ אין עיבוד הנוגע לשימושו כדבר מעובד ולדבר הנצרך לזה גדר במשמעות זו, שהרי עיבוד העור הוא תיקון ביחס למה שאינו ראוי בלא העיבוד, וזה ודאי אינו גדר בעור במשמעות האמורה, אלא אדרבה הצורך בעיבוד הוא משום חסרון שיש בעור להיות בית כאמור. וא"כ גדר העיבוד הוא תיקון המוציאו מן הכלל לעור, וזה ביאור דברי רש"י שכתב לעור זה, היינו שיש בעיבודו משמעות יחוד, וכיון שכן הרי שאם היתה הזמנה מילתא, היה במעשה לעיבוד שהוא יחוד להתשמיש

הודעת ה-audit: 1 מתוך 3 תוכני סוגריים מרובעות לא נמצאו בהערות שוליים — ייתכן שהמרת []→footnote נכשלה

פרק 71 — כותרת 2 מספר 9 - ו. בגדרי מחשבת עשייה בחפצי קדושה

11 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 4 — 2 בעיות בעמוד זה

המרת H7 לכותרת צד | HIGH | סוג: h7-conversion | עמוד 4 (נציג) | פרק 71 | גלובלי
סיבה: כותרת H7 נשארה בגוף במקום ב-side-notes — המרה נכשלה

סימן א

ו. בגדרי מחשבת עשייה בחפצי קדושה

א. בדעת הרמב"ם בדין עיבוד לשמה בסו"ת ובמזוזה

שלילת עיבוד לשמה בחובת הבית לעומת עצמות המצווה וחובת הגוף התדירה בס"ת ובתפילין

ונראה להקדים בזה פלוגתא דרבוותא אי עור למזוזה בעי עיבוד לשמה. וברמב"ם פסק דלא בעי (והזכרנו דכן הוא ברש"י מנחות (שם)), ותמהו עליו מאי שנא מזוזה מתפילין וס"ת. ובתשובתו הרמב"ם ביאר מה שפסק דהיכא דאיתמר איתמר, ונתן טעם בחילוק מזוזה דלא בעי עיבוד לשמה מס"ת ותפילין דבעו עיבוד לשמה, וז"ל, לפי שעצמה של ספר ועצמן של תפילין הן המצוה, ולפיכך הוצרך לעשות להן חשיבות יתירה, והוצרכו לעבדן לשמן, כדי שיזהר בעבודתן, כדי שיעמדו ימים רבים. אבל עצמה של מזוזה אינה המצוה, ולא תחשב מצוה אלא מפני בית המתחייב בה, ואם אין בית אין מזוזה. אבל ספר תורה ותפילין חובת הגוף התדירה. ע"כ. וברא‍שונים נתקשו בדבריו מכמה פנים. ועי' תשובות הרמ"ה.

עמידות מזוזת הבית לאורך זמן מול תדירות חובת הגוף בס"ת ובתפילין

ובעיקר כוונת דבריו יש לדון (ובאם אין כוונתו שעיבוד לשמה הוא מתקנת חכמים, וכמו דלא משמע כן מתחילת דבריו, דכתב דפסק כן משום דלא נשמע במזוזה עיבודה לשמה כלל, והיכא דאיתמר איתמר והיכא דלא איתמר לא איתמר, ולא בא רק ליתן טעם וגדר לזה) מהו גדר שאמר דתפילין וס"ת עצמן הן המצוה, ובסוף דבריו משמע דהוא תלוי בהא דמזוזה היא חובת בית, ואלו הן חובת הגוף, והוסיף דהוו חובה התדירה, ולא נתבאר מה טעם יש בזה לגבי זהירות בעבודה כדי שיעמדו ימים רבים, ולכאורה אדרבה מזוזת בית בעי יותר עמידה מתפילין, שהבית עומד ואינו תלוי באדם מסויים.

וכן צ"ב גדר תדירות האמור מהו, דלכאורה כיון דלילה ושבת ויו"ט לאו זמן תפילין, ומזוזה מחוייבת תמיד ואינה תלויה בזמן, לכאורה יש בה תדירות יותר מבתפילין (וגם לא נתבאר מה כוונתו במצווה דס"ת, אם משום מצוות כתיבה, או משום מצוות קריאה, דלגבי מצוות כתיבה לכאורה אין שייך לומר שהיא חובת הגוף תדירה, ולגבי מצוות קריאה דמן התורה אינה אלא כמה פעמים בשנה, וגם הן אינם מצוות קריאה גרידא, ולא מצאנו מצווה כן אלא במלך).

פרשיות תפילין בקדושה עצמית לעומת קלף מזוזה המוגדר בחלק מפתח הבית

ונראה לבאר דאין כוונתו לטעם זהירות שיעמדו הוא משום דאלו חובת הגוף התדירה וצריכים עמידה, אלא עיקר הדין תלוי במה שכתב דהן עצמן המצוה ולא בא אלא לבאר מאי שנא כתב דמזוזה לאינו חשוב עצמו של מצוה, והיינו דכיון שיש חיוב להניח התפילין ואין זה דין שיהיה הגוף בעל תפילין, הרי שיש גדר בפרשיות תפילין כדבר לעצמן, וכאילו אמרה תורה והיה לאות על ידך שיהיה לך אלו הדברים לעשותם אות על ידך, והווייתם חשובה לעצמה (וכן יש לומר בס"ת, ובגדר זה אדרבה דמה שאינו תלוי בחובת קריאה הוא אות לקדושה עצמית), אבל במזוזה שהיא חובת הבית גם חשיבותה אינה אלא בגדרי

הודעת ה-audit: 1 מתוך 25 כותרות H7 לא נמצאו בהערות צד — ייתכן שהמרת side-note→H7 נכשלה

המרת סוגריים להערות | HIGH | סוג: bracket-conversion | עמוד 4 (נציג) | פרק 71 | גלובלי
סיבה: סוגריים [] נשארו בגוף במקום ב-footnotes — המרה נכשלה

סימן א

ו. בגדרי מחשבת עשייה בחפצי קדושה

א. בדעת הרמב"ם בדין עיבוד לשמה בסו"ת ובמזוזה

שלילת עיבוד לשמה בחובת הבית לעומת עצמות המצווה וחובת הגוף התדירה בס"ת ובתפילין

ונראה להקדים בזה פלוגתא דרבוותא אי עור למזוזה בעי עיבוד לשמה. והרמב"ם פסק דלא בעי (והזכרנו דכן הוא ברש"י מנחות (שם)), ותמהו עליו מאי שנא מזוזה מתפילין וס"ת. ובתשובתו הרמב"ם ביאר מה שפסק להיכא דאיתמר איתמר, ונתן טעם בחילוק מזוזה דלא בעי עיבוד לשמה מס"ת ותפילין דבעו עיבוד לשמה, וז"ל, לפי שעצמה של ספר ועצמן של תפילין הן המצוה, ולפיכך הוצרך לעשות להן חשיבות יתירה, והוצרכו לעבדן לשמן, כדי שיזהר בעבודתן, כדי שיעמדו ימים רבים. אבל עצמה של מזוזה אינה המצוה, ולא תחשב מצוה אלא מפני בית המתחייב בה, ואם אין בית אין מזוזה. אבל ספר תורה ותפילין חובת הגוף התדירה. ע"כ. והראשונים נתקשו בדבריו מכמה פנים. ועי' תשובות הרמ"ה.

עמידות מזוזת הבית לאורך זמן מול תדירות חובת הגוף בס"ת ובתפילין

ובעיקר כוונת דבריו יש לדון (באם אין כוונתו שעיבוד לשמה הוא מתקנת חכמים, וכמו דלא משמע כן מתחילת דבריו, דכתב דפסק כן משום דלא נשמע במזוזה עיבודה לשמה כלל, והיכא דאיתמר איתמר והיכא דלא איתמר לא איתמר, ולא בא רק ליתן טעם וגדר לזה) מהו גדר שאמר דתפילין וס"ת עצמן הן המצוה, ובסוף דבריו משמע דהוא תלוי בהא דמזוזה היא חובת בית, ואלו הן חובת הגוף, והוסיף דהוו חובה התדירה, ולא נתבאר מה טעם יש בזה לגבי זהירות בעבודה כדי שיעמדו ימים רבים, ולכאורה אדרבה מזוזת בית בעי יותר עמידה מתפילין, שהבית עומד ואינו תלוי באדם מסויים.

וכן צ"ב גדר תדירות האמור מהו, דלכאורה כיון דלילה ושבת ויו"ט לאו זמן תפילין, ומזוזה מחוייבת תמיד ואינה תלויה בזמן, לכאורה יש בה תדירות יותר מבתפילין (וגם לא נתבאר מה כוונתו במצווה דס"ת, אם משום מצוות כתיבה, או משום מצוות קריאה, דלגבי מצוות כתיבה לכאורה אין שייך לומר שהיא חובת הגוף תדירה, ולגבי מצוות קריאה דמן התורה אינה אלא כמה פעמים בשנה, וגם הן אינם מצוות קריאה גרידא, ולא מצאנו מצווה כן אלא במלך).

פרשיות תפילין בקדושה עצמית לעומת קלף מזוזה המוגדר כחלק מפתחי הבית

ונראה לבאר דאין כוונתו לטעם זהירות שיעמדו הוא משום דאלו חובת הגוף התדירה וצריכים עמידה, אלא עיקר הדין תלוי במה שכתב דהן עצמן המצוה ולא בא אלא לבאר מאי שנא כתב דמזוזה דאינו חשוב עצמו של מצוה, והיינו דכיון שיש חיוב להניח התפילין ואין זה דין שיהיה הגוף בעל תפילין, הרי שיש גדר בפרשיות תפילין כדבר לעצמן, וכאילו אמרה תורה והיה לאות על ידך שיהיה לך אלו הדברים לעשותם אות על ידך, והווייתם חשובה לעצמה (וכן יש לומר בס"ת, ובגדר זה אדרבה דמה שאינו תלוי בחובת קריאה הוא אות לקדושה עצמית), אבל במזוזה שהיא חובת הבית גם חשיבותה אינה אלא בגדרי

הודעת ה-audit: 1 מתוך 1 תוכני סוגריים מרובעות לא נמצאו בהערות שוליים — ייתכן שהמרת []→footnote נכשלה

פרק 72 — כותרת 2 מספר 10 - בעניין מי ששכח לשאול גשמים בשבת

14 עמודים • 2 עמודים עם בעיות

עמוד 9 — 1 בעיות בעמוד זה

חריגת הכלה MEDIUM סוג: containment עמוד 9 פרק 72
סיבה: תיבה בולטת ממבנה עוטף

תקנה של תפילה מיוחדת לשבת הרי לא מסתבר לומר שחייב גם לומר ברכת בקשה וגם להתפלל תפלת שבת שאין מקום לברכה זו, וא״כ ודאי לא יתכן שיתחייב לומר ברכה בתוך התפילה שהיא חיוב נפרד מעצם התפילה, אלא יש לומר שהוא רק דין לסיים ברכה הראויה לו ושאין זה נחשב הפסק וכדלעיל.

והנה מפורסמת מחלוקת התוס׳ וחכמי פרובינצא בעניין מי ששכח להזכיר שבת או ר״ח במנחה ונזכר ששכח אחר שנגמר היום אי חייב בתשלומין במוצאי היום, לדעת התוס׳ לכיון שהתפלל כבר תפלת י״ח ויצא בהם ורק חסרה לו ההזכרה וזה הרי לא יזכיר כיון שהוא חול א״כ לא ירוויח בזה ואין לו להתפלל תשלומין. ולדעת חכמי פרובינצא שכיון שלא הזכיר הוי כמי שלא התפלל כלל וחייב בתשלומי תפילה, וא״כ אפילו לא יזכיר במוצאי היום הרי צריך להשלים התפילה עצמה.

והנה לכאורה מדברי התוס׳ משמע לאין דין תפילת שבת תקנה מיוחדת אלא כתפילת י״ח עם הזכרה ופטור מי״ח ברכות, ולא זו בלבד אלא אף ההזכרה עצמה אינה חלק מעצם התפילה אלא יוצא ידי חובה תפילה אף בלא הזכרה. אך לדעת חכמי פרובינצא שהמתפלל תפילת י״ח בלי הזכרה לא הוי תפילה כלל אמנם אין להוכיח מדבריהם גדר תפילת י״ח בשבת שהרי ה״ה לדעתם בר״ח ושם לכאורה אין לומר מה שכתבנו. אבל מוכח מדבריהם דהזכרת שבת היא חלק מעכב בעצם התפילה ביום השבת.[א]

והנה בשו״ת הלכות קטנות (ח״ב סנ״א והובא בבה״ט קי״ז סק״ז ובשע״ת רס״ח סק״ג) כתב על אחד שנמשך בתפילת שבת והתחיל אתה חונן וסיים בברכת השנים ואז נזכר שהיה שבת ונתן לעתו שהיה ימות החמה ושאל גשמים וכתב שכיון שאם התחיל חייבוהו לגמור משום דראויה היתה תפילה של חול ליאמר בשבת וכו׳ א״כ מאחר שהתחיל ברכת השנים חייב לגמרה כתקנה ואם טעה חוזר עד שיאמר ברכת השנים כתקנה ואח״כ הולך לשל שבת. ע״כ.

והנה לכאורה לעתו כלל זה שהמתחיל נתחייב בברכה, וכיון שלא אמרה כתיקנה לא יצא ידי חובתו ויש לו לחזור, ולכאורה ה״ה לדידן במי שלא שאל שיהיה חייב לחזור עד שיגמרה כתיקנה. אך אחר העיון נראה לחלק, שאמנם אכן מוכח לדעתו שגדר סיום ברכה שהתחיל בה הוא שנתחייב בה וכיון שנתחייב לא נפטר עד שיאמרה כתקנה וכמ״ש. אך בעניין גדר שאלה בברכת השנים אין כאן ראיה, שהרי נידון שלו הוא במי ששאל בימות החמה ובזה אף אם נאמר לאין שאילת גשמים חלק מטסח הברכה הרי קלקל ששאל דבר שאינו ראוי וקלקל כל הברכה, משא״כ בנידון דידן עדיין יש לדון אי חשיב חסרון בברכה, וזה תלוי אי הוה חלק מטסח הברכה או לא וכמ״ש.

וביתר ביאור, שהנה כתוב למי ששאל בימות החמה הוי כקללה ומחזירין אותו ואינו מועיל לתקן בשומע תפלה (והוא אפילו לדעת הפר״ח הנ״ל), וא״כ מבואר דזה אינו סתם טעות בברכה או חסרון אלא הוא קלקול בברכה. והיינו כמ״ש שם שהיה לנו לשאול שאף ששאל קללה למה לא יהיה זה כמי שהזכיר מאורע שלא בזמנו שאינו חוזר והוי כמאן דליתיה. וע״כ צ״ל דכיון ששאל קללה במקומה הרי זה ממש כחלק מהברכה וע״י הזכרה זו קלקל הברכה, וע״כ אין לו אלא לחזור לראש הברכה שבזה שיאמר הברכה מחדש בלי השאלה יהיה כאילו ביטל הברכה הקודמת, וע״ז

א. והנה בחידושי הגר״ח (בענין טל ומטר) כתוב שעל אף שנחלקו התוס' וחכמי פרובינצא בענין תשלומין למי שלא הזכיר המאורע במנחה של שבת ור״ח כמ״ש לעיל, אבל בענין מי ששכח לומר ותן טל ומטר במנחה של חול אפילו תוס' יודה דצריך להשלים בשבת אף שלא יתקן ששאילת גשמים היא מסדר התפילה וכשלא אמר הוי משנה ממטבע שטבעו חכמים משא״כ ביעלה ויבוא. ע״ש. ובישועות יעקב (קי״ז ס״ג) כתב דאף זה תלוי במח' הנ״ל. וראיתי שרצו להביא ראיה מדברי הגר״ח הנ״ל לנידון דידן. שמשמע מדבריו ששאילת גשמים היא חלק מנוסח הברכה, וזה אינו, דאמנם דעתו דשאילת גשמים היא חיוב מצורת התפילה הכללית, אבל לנידון דידן בשבת הרי אין לאומרה אלא אם התחיל, וזה תלוי אם שאילת גשמים היא חלק מנוסח ברכת השנים או לא, ואם היא חיוב נפרד וכמשנ״ת אפילו אם התחיל כל הברכות הרי לא התחיל בחיוב שאילת גשמים, ועכ״פ יש להביא ראיה מדבריו לגדר תפילת שבת שהרי אם נרצה לחלק כדבריו נצטרך לומר דחיוב הזכרת שבת בתפלת שבת אינו חלק מסדר התפילה וממטבע שלה, וזה לכאורה לפי שגדר התקנה דתפילת שבת הוא כהצד שכתבנו שאין תקנת תפילת ז', אלא החיוב הוא להתפלל י״ח ברכות עם הזכרה כבר״ח ורק שפטרו ברכות אמצעיות משום טורח.

ב. ואולי יש לומר זאת גם למי שדילג ברכת המינים שיש בזה סוג של קלקול שיתחייב לחזור ולאומרה אמנם לא נתברר אם זה שייך גם בתפילת לחש ויהיה נפק״מ לש״צ לסוברים שחייב להשלים הברכה. ועדיין הוא תלוי בגדר חיוב הברכה אי הוה כחלק מכלל התפילה או לא. וע״ע לקמן ובהערה.

הודעת ה-audit: תיבת block-2col בולטת מ-{"left":0,"top":0,"right":0,"bottom":45.671875} :body-flow (גלישה מ-— stretchPageToBottom
block-2col עם p-cut cross-page)

מיקום הבעיה: x=57, y=9167, w=680, h=722

עמוד 4 — 1 בעיות בעמוד זה

שלמות טקסט | HIGH | סוג: text-completeness | עמוד 4 (נציג) | פרק 72 | גלובלי
סיבה: מילים במקור לא ב-DOM — בעיית פרסור/עימוד

סימן א

בעניין מי ששכח לשאול גשמים בשבת

ביאור גדרי שאילת גשמים ותפילת שבע

מי שטעה והתחיל להתפלל של חול בשבת שלהלכה מחויב להמשיך ולסיים כל ברכה שהתחיל ואח"כ להמשיך בשל שבת, והוא המשיך בטעותו עד שהגיע לברכת השנים, ושכח ולא הזכיר שם שאילת גשמים, האם צריך לחזור לתחילת ברכת השנים כדי להזכיר גשמים, או ימשיך בתפילת שבת, או שמא ימשיך בתפילת חול עד לשומע תפלה כדי להזכיר כדינו בחול. וכן אם נזכר שבשבת וסיים ברכה שהתחיל בה והמשיך בשל שבת ואחר כן נזכר שלא שאל אחר שהתחיל ברכת שבת אי אומרה במקומו. ומה הדין בנזכר אחרי שהתחיל רצה ואם חוזר להיכן חוזר. ומה הדין בסיים תפלתו.

הנה שאלה זו נוגעת בכמה דינים שונים, וע"מ לבאר צדדי הספק בשאלה זו נדרשים אנו לחקור בדינים וגדרים בצורת התפילה, חלקם בעיקר דין שאילת גשמים, וחלקם בצורת תפילה ותפילת שבת בפרט.

בגדר חיוב שאילת גשמים בברכת השנים

דין הוא במתני' (ברכות לג.) דשאילת גשמים בברכת השנים, ואמרו בגמ' מאי טעמא אמר רב יוסף מתוך שהיא פרנסה לפיכך קבעוה בברכת פרנסה. ובדין טעה ולא שאל בברכת השנים אמרינן בגמ' (כט.) א"ר תנחום אמר רב אסי טעה ולא הזכיר וכו' שאלה בברכת השנים אין מחזירין אותו מפני שיכול לאומרה בשומע תפלה וכו' ואי לא אדכר בשומע תפלה מחזירין אותו. ובתוס' כתבו ע"פ ירו' דמחזירין אותו לשומע תפלה, ושאר ראשונים כתבו בשם בה"ג דחוזר לראש היינו ברכת השנים וכן פסקו בטוש"ע. ואי עקר רגליו חוזר לראש התפילה. ועכ"פ עיקר הדין לאומרה בברכת השנים וכדמוכח בגמ' שם דאין להביא ראיה ממה שבטעה שואל בשומע תפלה שיוכל לאומרה לכתחילה בשומע תפלה כשמתפלל הביננו דטעה שאני.

ויש לבאר גדר חיוב שאילת גשמים בברכת השנים, והיינו, שיש לחקור אם שאילת גשמים היא חלק מנוסח הברכה של ברכת השנים, שבימות הגשמים נוסח הברכה הוא ששואלים גשמים, ובימות החמה לא. או ששאילת גשמים הוא חיוב נפרד אלא שברכת השנים היא מקומו.

ולבאר צדדי הספק יש להקדים, שהנה מבואר שמי ששכח לומר שאילת גשמים בברכת השנים יכול לאומרה בשומע תפלה, ולכאורה ניתן לפשוט מזה ששאילת גשמים היא חיוב נפרד, שאם נאמר שהיא חלק מנוסח ברכת השנים, הרי

הודעת ה-audit: 2 מילים חסרות ב-DOM (קיימות במקור אבל לא בעמודים המרונדרים) — ייתכן שטקסט הלך לאיבוד בעימוד

פרק 73 — כותרת 2 מספר 11 - בענין הזכרת שבת ור"ח בברהמ"ז של סע"ש בשבת שחל להיות בער"ח.

11 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 4 — 1 בעיות בעמוד זה

המרת H7 לכותרת צד | HIGH | סוג: h7-conversion | עמוד 4 (נציג) | פרק 73 | גלובלי
סיבה: כותרת H7 נשארה בגוף במקום ב-side-notes — המרה נכשלה

סימן א

בענין הזכרת שבת ור"ח בברהמ"ז של סע"ש בשבת שחל להיות בער"ח.

תלות בזמן שבו מברכים לרא"ש או בזמן שאכל למהרי"ל ואורחות חיים

הנה תחילת ענין ז בדין הזכרת שבת אחרי שילא השבת בכל מוצאי שבת, והוא מח' ראשונים הובא בב"י (ס"ס קפ"ח), דלדעת הרא"ש שמזכירים כפי הזמן שבו מברכים, שאם אכל בער"ש ומברך בשבת מזכיר של שבת, ואם אכל בשבת ומברך במוצאי שבת אינו מזכיר של שבת. ודעת מהרי"ל והגה"מ בשם מהר"ם והאורחות חיים שמזכירין לפי זמן שאכל, ואם אכל בשבת ומברך במוצאי שבת מזכיר של שבת.

הכרעה כמהרי"ל במג"ע, כרא"ש בכניסת שבת, והבאת שתי הדעות בעל הנסים

ובשו"ע ס' קפ"ח (ס"י) פסק כדעת המהרי"ל שמזכיר של שבת במוצאי שבת, וכס' רע"א (ס"ו) פסק כדעת הרא"ש שמזכיר של שבת בכניסת שבת, וכס' תרל"ה (ס"ג) לגבי דין על הניסים אחר שחשיכה כתב את ב' הדעות, ונתקשו בזה הב"ח, הט"ז והמג"א.

הזכרת שבת לב"ח, ראש חודש למג"א, או שניהם לט"ז

ובעניין ערב ר"ח שחל בשבת, שהתחיל סעודה ביום וסיים בלילה, מצאנו שלוש דעות, לדעת הב"ח שמזכיר של שבת, לדעת המג"א שמזכיר של ר"ח, ודעת הט"ז שמזכיר שניהם. ונפרט מקורות הלכה ז לדעותיה.

א. דעות הפוסקים השייכים בהלכה זו

שלילת הזכרת שבת בחול מתשלומי מנחה ומתוספתא דברכות ראשונים בתר זמן הברכה

הנה בשו"ת הרא"ש (כלל כב ס' ו והובא בב"י ס"ס קפ"ח) כתב וז"ל מי שהתחיל לאכול בשבת סמוך לחשיכה ותחכה לו קודם גמר סעודתו, אם יזכיר של שבת בברכת המזון, כיון דעיקר הסעודה היתה בשבת. דע, שאין לו להזכיר כלל של שבת בחול, מידי דהוה אתפלת מנחה של שבת, שאם לא התפלל אותה, מתפלל במוצאי שבת שתים של חול, כי אין להזכיר של שבת בחול, אף על פי שנתחייב תפלה זו בשבת. וכן בני חבורה שהיו מסובין וקדש עליהם היום, דקאמר רבי יוסי: גמרו סעודתן, כוס ראשון אומרים עליו ברכת המזון, שני אומרים עליו קידוש היום. ובתוספתא דברכות שונה בדברי רבי יוסי ומזכיר של שבת בברכת המזון, אף על גב דסעודת חול היתה, כיון דמברך בשבת צריך להזכיר של שבת. הכא נמי, אף על גב דסעודת שבת היתה, כיון דמברך בחול לא יזכיר של שבת. עכ"ל. והיינו שסובר שאין אומרים רצה במוצאי שבת כלל, ומביא ראיה לדבריו מדין תשלומין של מנחה של שבת, שמתפלל במעריב שתים של חול, שלמרות שחיוב התשלומין היה של תפילת שבת, הולכים בזה אחרי הזמן שמתפלל, וכך בברכת המזון יש להזכיר כמו הזמן שמברך בשבת כשבת ובחול כחול.

חיוב הזכרה בנמשכה סעודתו עד הלילה מראיית רב צלי תפילה שהכל הולך אחר התחלת הסעודה

ובהגה"מ כתב (מגילה פ"ב הלי"ד א' והובא בב"י שם) וז"ל ומיהו אם משכה סעודתו עד הלילה אומר מהר"ם שצריך לברך על הנסים כדאשכחן גבי כלי של שבת במוצאי שבת משם ה"ר קרוביל. עכ"ל. ומש"כ שגבי כלי של שבת במוצאי

הודעת ה-audit: 1 כותרות H7 נמצאו בגוף הטקסט (כ-p) במקום בהערות צד — המרת side-note→H7 נכשלה. דוגמה: "כיון שהתחיל ביום לא איכפת ליה במה שמסיים בלילה"